

1512271-18.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... o réu negou a prática do tráfico de drogas, informando que a droga encontrada não era dele, somente a que estava em sua posse, que seria para consumo (fls. 145).

O guarda municipal Anilton dos Santos informou que realizava patrulhamento nas redondezas do bairro Jardim Aeroporto, e ao passar por um local em que é comum o tráfico de drogas, viu que houve uma movimentação e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512271-18.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512271-18.2021.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304960/2021 - DEL.POL.ARARAS, 21289323 - DEL.POL.ARARAS, 2304960 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO RODRIGUES PEDROSO DO NASCIMENTO FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado SANDRO RODRIGUES PEDROSO DO NASCIMENTO FERREIRA, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 9 de novembro de 2021, por volta de 10h50, na Rua Astride Salete Maestrello Muller, proximidades do nº 199, Conjunto Residencial Prefeito Professor Milton Severino, nesta Cidade e Comarca, o réu trazia consigo, para fins de comercialização, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, pesando cerca de 13,5g (treze gramas e cinco decigramas); além de 5 (cinco) porções de crack, pesando cerca de 0,2g (dois decigramas); substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 101/102), o réu foi notificado (fls. 82) e apresentou defesa preliminar (fls. 87/96). A denúncia foi recebida à

fl. 101 e o acusado foi citado (fls. 132).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 143/144), sendo o réu interrogado (fls. 145).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 151/161) e (fls. 166/168). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21), pelo auto de constatação preliminar (fls. 22), fotografias (fls. 24/26), pelo laudo pericial (fls. 60/62), além da prova oral produzida em juízo.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas, informando que a droga encontrada não era dele, somente a que estava em sua posse, que seria para consumo (fls. 145).

O guarda municipal Anilton dos Santos informou que realizava patrulhamento nas redondezas do bairro Jardim Aeroporto, e ao passar por um local em que é comum o tráfico de drogas, viu que houve uma movimentação e um dos integrantes do grupo que estava no local gritou "sujou". O acusado dissimulou e tentou se evadir do local, indo em direção a mercearia que tem no local, dispensando um invólucro, que caiu em baixo de um veículo. Após, o réu foi abordado e em sua posse foram encontrados 2 (dois) eppendorfs de cocaína e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). A testemunha verificou que no invólucro dispensado haviam cinquenta e três microtubos de cocaína e cinco pedras de crack. Informou, ainda, que o réu já foi abordado várias vezes no local dos fatos (fls. 143).

O guarda municipal Thiago Menezes Lindman foi em mesmo sentido de seu parceiro de farda, acrescentando que os demais integrantes do grupo do réu saíram andando do local e não foram abordados (fls. 144).

Essas são as provas dos autos.

Com efeito, os agentes públicos foram firmes e coesos ao relatar a ocorrência, sendo narrado com detalhes toda abordagem. Não bastasse, o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas.

Em juízo, os guardas municipais relataram que estavam em patrulhamento pelas redondezas do bairro, quando avistaram o réu em meio a um grupo em local conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes. Percebendo a presença da viatura, o réu se dirigiu até uma mercearia próxima dali, dispensando invólucros no caminho, o que ocasionou sua abordagem. Na posse do réu foram encontradas porções de drogas, e os invólucros dispensados foram recuperados, constatando-se se tratar de porções de cocaína e crack.

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Importante ressaltar que os agentes municipais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo diploma legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto". (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

De fato, servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros 1995).

A característica da presunção de legitimidade significa partir-se da premissa de que os atos perpetrados por agentes do Estado tenham sido praticados em conformidade com as normas legais.

Sobre tal atributo, Maria Sylvia Di Pietro explica que "a presunção de veracidade diz respeito a fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 100).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que "o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito". (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 472).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos policiais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em xeque a presunção relativa de veracidade acima delineada.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas" (RT 732/622).

"O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado sem juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF, HC 73.518/SP, 1ª Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ 18/10/1996).

Ressalta-se que o tipo previsto no artigo 33 da Lei de drogas tem natureza múltipla, não havendo necessidade de o acusado estar vendendo os entorpecentes no momento da abordagem para a configuração do delito, eis que o crime abrange várias condutas (transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo etc.).

Assim, não pairam quaisquer dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito, sendo, portanto, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: Nada a considerar.

Segunda fase: Nada a considerar, esclarecendo que condenação pelo crime do art. 28, da Lei de Drogas, não é apta à configuração de reincidência. Vejamos:

"(...) O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido." (RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022).

Terceira fase: Em se tratando de réu primário, não havendo prova de que integre organização criminosa ou se dedique à atividades criminosas, é perfeitamente possível a concessão, pelo julgador, do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Nesse sentido: TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 3002763-52.2013.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. João Morenghi, São Paulo, 9 de março de 2016.

Reduzo a pena em 2/3.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Como se sabe, o E. STJ firmou a tese de que "o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo" (Tema 600). Assim, o regime inicial deve ser o aberto.

Pena alternativa: Considerando a primariedade do acusado, e identificado o tráfico privilegiado e aplicada pena reclusiva não superior a quatro anos, cabível a substituição da reprimenda por restrita de direito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu SANDRO RODRIGUES PEDROSO DO NASCIMENTO FERREIRA já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena do condenado por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo (em valor vigente na data do pagamento) em prol de entidade assistencial, mediante depósito em juízo, e multa ora fixada em dez dias-multa, que deverá ser somado ao já fixado.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino o perdimento do numerário apreendido em prol da união, após o trânsito em julgado, bem como a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA